



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile

Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31101 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

tra

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CALABRESE VITO ALBERTO

PARTE OPPONENTE

e

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTARCANGELO DOMENICA

PARTE OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)

FATTO - Con atto di citazione in opposizione, il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio la Sig.ra Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo notificato all'odierno opponente, costituito dall'Ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 7.05.2019 e depositata il 14.05.2019, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi [...]*

Parte_1 e Controparte_1 iscritto al R.G.n.75697/2018, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto; accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per inefficacia del precetto nella parte in cui si intima al sig. Parte_1 il rilascio del “locale magazzino, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio 917, particella 109, sub. 1, zona cens. 5, categ. C/2, classe 4, piano S1”, non essendo detta unità immobiliare nella disponibilità dell'odierno opponente; accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda per inefficacia del precetto nella parte in cui si intima al sig. Parte_1 che si procederà per il recupero coatto dell'indennità, conseguente

all'occupazione senza titolo del bene immobile citato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

A fondamento della sua opposizione deduceva, tra l'altro:

- l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, atteso che nel titolo esecutivo su cui si fonda il precetto, ossia l'ordinanza, non sarebbe previsto alcun ordine di allontanamento dall'immobile nei confronti del Sig. Parte_1, ma esclusivamente l'assegnazione del predetto immobile quale casa coniugale alla Sig.ra CP_1
- il fatto che, date le ampie dimensioni dell'immobile, lo stesso consentisse ai coniugi di vivere separati nello stesso luogo;
- che, in data anteriore all'emanazione dell'ordinanza di separazione, la società Org_1 proprietaria dell'immobile oggetto di causa, stipulava con la società Org_2 di cui l'opponente è socio, un contratto di locazione dalla durata di 6 anni + 6 anni a decorrere dal 3.07.2018, relativo alla porzione di immobile dove attualmente egli stesso risiede;
- l'impossibilità, a causa della ridotta capacità reddituale, di prendere in locazione un altro appartamento.

Si è costituita in giudizio parte opposta la quale così concludeva: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: - Rigettare le avverse richieste e conclusioni formulate nell'atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto e dichiarare l'efficacia del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del 07.05.2019, emessa da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile nell'ambito del procedimento di separazione in corso tra i sigg. CP_1 e Parte_1 rubricato al n.r.g. 75697/18 e munito di formula esecutiva in data 12.06.2019. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.*

All'udienza del 28/06/2023 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte) sulle conclusioni rassegnate, la causa è trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

DIRITTO – L'opposizione può essere accolta nei seguenti limiti.

Invero, si osserva che in tema di opposizione fondata su titolo di formazione giudiziale, le indicazioni interpretative della dottrina trovano conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ravvisano ragioni specifiche per discostarsi, secondo cui, ad esempio, *«in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso»* (cfr. Cass. III, 25/2/94, n. 1935; conf.: Cass. S.L., 23/3/99, n. 2742; vedi anche Cass. III, 2/4/97, n. 2870). In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: a) in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (Cass. n. 99/2742, cit.); b) nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione, con la conseguenza che non vi è alcuna possibilità di concorso tra quel mezzo di impugnazione e l'opposizione dell'esecuzione (Cass. III, 29/11/96, n. 10650); c) nel giudizio di opposizione l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (Cassazione civile sez. III, 18/6/91, n. 6893). Pertanto, l'unico caso di deducibilità di vizi di formazione del titolo giudiziale è quello dell'inesistenza giuridica del medesimo (cfr. Cass. III, 25/2/94, n. 1935).

Inoltre, un mutamento della situazione fattuale può eventualmente consentire all'interessato di ottenere una modifica del provvedimento, ma i provvedimenti adottati dal Tribunale rimangono, comunque, efficaci finché non siano confermati, modificati o revocati con una pronuncia emessa dal Tribunale stesso.

Tanto premesso, va ricordato che l'allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge o dell'ex convivente non assegnatario deriva direttamente dal provvedimento ovvero dalla sentenza che attribuisce il diritto ad abitare la casa familiare, che costituisce titolo esecutivo, anche - secondo la giurisprudenza - quando l'ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato (cfr. Cass., 31.1.2012, n. 1367, che ha enunciato il principio in esame con riguardo all'opposizione, esperita dal coniuge già assegnatario della casa familiare, al precetto notificato dall'altro coniuge per il rilascio dell'immobile). La natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 155 *quater* c.c., è infatti tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare (così Cass., n. 1367/2012, cit). L'assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata all'esclusiva tutela della prole, è valida ed efficace anche se detenuta a titolo diverso dalla proprietà e come tale, infatti, è opponibile ai proprietari ed ai terzi: *“Anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà dal coniuge non assegnatario, se nell'immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l'assegnazione è opponibile ai proprietari ed ai terzi”* (Cass. Civ. n. 3302/2018, 24254/2018). Sul piano dell'esecuzione, il provvedimento con cui il diritto viene attribuito contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge, essendo il rilascio non consequenziale all'attribuzione, ma coesenziale per il diritto stesso. Ne deriva la totale irrilevanza della indicazione o meno dell'espresso ordine di rilascio nel provvedimento attributivo del diritto, per idoneità del titolo, contenente anche solo la espressa attribuzione del diritto, alla esecuzione.

Deve, invece, accogliersi l'opposizione limitatamente alla censura relativa alla richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, stante la genericità della richiesta e l'assenza di un titolo a supporto della stessa domanda.

Infine, in relazione alle circostanze dedotte nelle note depositate il 18 settembre 2023, si ricorda che: *“Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare*

alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi “(Cass. civ., Sez. 6, 07/01/2016, n. 98 – Rv. 637908).

Il parziale accoglimento dell’opposizione e la difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- ✓ accoglie l’opposizione limitatamente alla parte in cui nel precetto viene intimato il pagamento dell’indennità di occupazione, rigettando l’opposizione per il resto;
- ✓ compensa le spese di lite.

Tribunale di Roma, 27/09/2023

Il Giudice
Fernando Scolaro